SORBONNE UNIVERSITE

SEMESTRE 1 – 1. LE CONTRAT DE SOCIETE ET LA PERSONALITE MORALE

I. Les conditions de validité du contrat de société

La société est définie par l'article 1832 du Code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. »

Dès lors, la société repose sur un contrat. En tant que tel, elle doit respecter à la fois les conditions générales de validité des contrats (I), mais aussi des conditions spécifiques propres à sa nature (II).

A. Les conditions générales de validité des contrats

L'article 1128 du Code civil pose trois conditions : le consentement des parties, leur capacité, et un contenu licite et certain.

1. Le consentement

Le consentement doit être libre et éclairé (art. 1129 C. civ.). Tout vice du consentement entraîne la nullité relative (art. 1131 C. civ.).

- Erreur :
    - Art. 1132 C. civ. : l'erreur n'est cause de nullité que si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.
    - Cass. com., 17 janv. 2006 : nullité d'une société créée sur la base d'une erreur sur la rentabilité du fonds de commerce apporté.
- Dol :
    - Art. 1137 C. civ. : manœuvres destinées à tromper le cocontractant.
    - Cass. com., 3 mai 2000 : nullité de la société car un associé avait volontairement dissimulé la situation réelle d'un bien apporté.
- Violence :
    - Art. 1140 C. civ. : crainte d'un mal considérable.

- Cass. req., 9 avril 1946 : annulation d'une société constituée sous la menace.

👉 Exemple classique : un associé amené à contracter par tromperie sur la valeur de l'apport ou la rentabilité du projet peut obtenir la nullité.

---

2. La capacité des parties

La capacité est une condition d'ordre public : toute personne doit être apte juridiquement à devenir associée.

- Personnes physiques :
  - Majeurs capables : aucune restriction.
  - Mineurs émancipés (art. 413-6 C. civ.) : ils peuvent exercer les droits d'associé et être gérants.
  - Mineurs non émancipés : peuvent être associés avec l'accord de leurs représentants légaux, mais ne peuvent pas exercer la gérance (Cass. com., 18 mai 1982).
  - Majeurs protégés (curatelle/tutelle) : soumis aux règles des articles 467 et 473 C. civ. → en général, nécessité de l'assistance ou de la représentation.
- Personnes morales :
  - Elles ont la capacité de contracter si cela correspond à leur objet statutaire.
  - Jurisprudence : CE, 30 oct. 1998, n° 157459 : une association loi 1901 ne peut être associée d'une société à but lucratif que si cela correspond à son objet.

---

3. Un contenu licite et certain

L'objet du contrat de société doit être déterminé et licite (art. 1162 C. civ.).

- Art. 1833 C. civ. (modifié par la loi PACTE, 22 mai 2019) :
  - « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »
  - Al. 2 : « Elle est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
- Jurisprudence :
  - Cass. com., 11 mars 2008 : une société ayant pour objet l'organisation de jeux de hasard illicites est nulle.

👉 L'objet social doit donc être non seulement légal, mais aussi conforme aux valeurs contemporaines (intérêt social élargi, RSE).

B. Les conditions spécifiques de validité du contrat de société

Aux conditions générales s'ajoutent des conditions particulières prévues par le Code civil et la jurisprudence.

1. <u>L'existence d'apports</u>

L'apport est au cœur du contrat de société (art. 1832 C. civ.).

- Apports en numéraire : sommes d'argent.
    - Règles spécifiques dans les sociétés commerciales :
        - SARL : art. L. 223-7 C. com. → libération d'au moins 1/5 du capital à la constitution.
        - SA : art. L. 225-3 C. com. → libération d'au moins 1/2.
- Apports en nature : biens meubles ou immeubles.
    - Nécessitent une évaluation précise.
    - Évalués par un commissaire aux apports (art. L. 225-8 C. com.).
- Apports en industrie : savoir-faire, travail, notoriété.
    - Ne concourent pas toujours au capital (art. 1843-2 C. civ.), mais confèrent des droits sociaux et un droit aux bénéfices.
    - Cass. com., 12 févr. 1991 : un apport en industrie doit être déterminé et réel (simple promesse insuffisante).

---

2. <u>Le partage des bénéfices et des pertes</u>

L'article 1832 C. civ. impose de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes.

- Clauses léonines interdites (art. 1844-1 C. civ.) : réputées non écrites.
- Jurisprudence :
    - Cass. civ. 1re, 18 avr. 1961 : clause attribuant tous les bénéfices à un seul associé → nulle.
    - Cass. com., 20 mai 1986 : clause excluant un associé de toute contribution aux pertes → nulle.
    -

---

3. L'affectio societatis

- Élément intentionnel non écrit dans le Code civil, mais consacré par la jurisprudence.
- Définition : volonté commune des associés de collaborer dans l'égalité et l'intérêt commun.
- Jurisprudence :
    - Cass. com., 3 juin 1986 : une société sans affectio societatis est nulle.
    - Cass. com., 16 nov. 2004 : la disparition de l'affectio peut justifier une dissolution judiciaire.

---

4. Sanctions

- Nullité absolue : absence d'apport, d'affectio, objet illicite.
- Nullité relative : vice du consentement, incapacité.
- Art. 1844-16 C. civ. : nullité sans effet rétroactif → préservation des droits des tiers.

II. Les attributs de la personnalité morale

Une fois immatriculée, la société acquiert des attributs propres, souvent comparables à ceux d'une personne physique, mais adaptés à sa nature de personne morale.

A. La dénomination sociale

- Équivalent du nom patronymique pour une personne physique.
- Définition légale : art. 1835 C. civ. → la dénomination est une mention obligatoire des statuts.
- Elle identifie la société dans la vie juridique et économique.

Règles :

1. Liberté de choix :
    - Dénomination arbitraire, fantaisiste ou patronymique (ex. « Société Dupont »).
    - Mais interdiction d'usurper une dénomination existante (protection par le droit commun de la concurrence et des marques).
2. Protection :

- Jurisprudence : Cass. com., 12 mars 1985 → la dénomination sociale est protégée contre l'usurpation au même titre qu'un nom commercial ou une marque.
- Action possible en concurrence déloyale (art. 1240 C. civ.).

B. Le siège social

- Équivalent du domicile d'une personne physique.
- Mention obligatoire dans les statuts (art. 1835 C. civ.).

Fonctions du siège social :

1. Fixe la nationalité de la société (voir infra).
2. Détermine la compétence territoriale des tribunaux (CPC, art. 42 et s.).
3. Lieu des formalités légales (assemblées, publicité légale, etc.).

Théorie du siège réel :

- En droit français, c'est le siège effectif qui prime, et non le siège statutaire fictif.
- Jurisprudence : Cass. com., 27 février 1973, Banque Ottomane → la nationalité d'une société se détermine en fonction du siège réel, lieu de sa direction effective.

Transfert du siège social :

- Décidé selon les règles statutaires (parfois compétence du gérant, parfois de l'assemblée).
- Publicité obligatoire (art. L. 210-2 C. com.).

C. Le patrimoine social

- Art. 1842 C. civ. : la société a un patrimoine distinct de celui de ses associés.
- Ce patrimoine comprend :
  - les apports,
  - les biens acquis par la société,
  - les bénéfices non distribués.

Principe de séparation des patrimoines :

- Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre que le patrimoine de la société.
- Les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur engagement :

- Responsabilité limitée (SA, SARL, SAS).
- Responsabilité illimitée (SNC, sociétés civiles).

Jurisprudence :

- Cass. com., 9 mars 1993 → rappel du principe d'autonomie patrimoniale : les dettes sociales sont distinctes des dettes personnelles des associés.

D. La nationalité de la société

- Déterminée par le siège réel de la société.
- Importance :
  - fixe la loi applicable (statut personnel de la société),
  - influence la fiscalité,
  - conditionne l'accès à certains marchés (ex. marchés publics réservés aux sociétés françaises).

Jurisprudence :

- Banque Ottomane, Cass. com., 27 févr. 1973 : primauté du siège réel sur le siège statutaire.
- CE, 2 juillet 1990, Compagnie internationale des wagons-lits : nationalité d'une société fixée par le lieu de son siège réel.

E. La capacité juridique de la société

- Art. 1145 C. civ. :
  « Les personnes morales disposent de la capacité de jouissance des droits qui sont compatibles avec leur objet. »
- Capacité spéciale : la société n'a pas la plénitude des droits d'une personne physique → elle ne peut agir que dans les limites de son objet social.

Conséquences :

- Actes accomplis hors objet social → peuvent engager la responsabilité des dirigeants ou être annulés.
- Cass. com., 18 juill. 2000 : un contrat conclu par une société en dehors de son objet social est nul, sauf si le tiers est de bonne foi (principe de protection des tiers de bonne foi).

F. La durée de la société

- Art. 1838 C. civ. :
    - La durée doit être fixée dans les statuts.
    - Elle ne peut excéder 99 ans à compter de l'immatriculation.
- Elle peut être prorogée par décision des associés avant expiration (souvent à majorité qualifiée).
- A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de la durée.

III. Comparaison avec la personne physique

Attributs	Personne physique	Société (personne morale)
Identité	Nom, prénom	Dénomination sociale (art. 1835 C. civ.)
Domicile	Adresse personnelle	Siège social (art. 1835 C. civ.)
Capacité juridique	Pleine capacité (art. 414 et s. C. civ.)	Capacité limitée par objet social (art. 1145)
Nationalité	Filiation, lieu de naissance	Déterminée par le siège réel (Cass. com., 1973)
Patrimoine	Unique et confondu	Distinct, propre à la société (art. 1842 C. civ.)
Durée d'existence	Vie humaine	99 ans max. (art. 1838 C. civ.) prorogeable

---

Conclusion

La personnalité morale conférée par l'immatriculation transforme la société en un acteur autonome de la vie juridique.
Elle possède des attributs proches de ceux d'une personne physique (nom, domicile, patrimoine, capacité, nationalité, durée), mais régis par un régime spécifique qui traduit la finalité économique de la société et la nécessité de protéger les tiers.

Ainsi, la société est une créature du droit, distincte de ses associés, et son autonomie patrimoniale et juridique est l'un des piliers du droit des affaires.